

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 10

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Rinascenza giuridica medievale

Topos e problema di storia giuridica

- *Wiederherstellung der Rechtswissenschaft* (Savigny, 1822)
- *Rinascimento giuridico medievale* (Mochi Onory, Calasso, Cortese* et al.)

Con questa espressione si usa indicare un periodo di “rinascita” degli studi di diritto romano attorno ai testi giustinianeî. Gli storici che si sono avvalsi di questa figura guardavano all’XI-XII secolo e alla nascita dello *Studium* di Bologna.

Rinascenza giuridica medievale

Topos e problema di storia giuridica

*“Quantunque sia stato dimostrato nella prima parte di questa opera che, anche dopo la caduta dell'impero d'Occidente, durarono tuttavia fino all'XI secolo una costituzione municipale e un popolo romano; e che il **diritto romano** fu in questo mezzo osservato nei giudizi, dettato nei libri e insegnato a viva voce: si è pure veduto che tale conoscenza e tale pratica erano così scarse, da non potersi avere in pregio se non come punto di passaggio a tempi migliori, e a quel **nuovo splendore onde esso diritto rifulse tutto ad un tratto nel XII secolo. Surse diffatti a quei tempi in Bologna quel florido Studio che tanta fama ebbe anche al di qua delle Alpi**; i cui primi maestri diedero il loro nome a opere pregiatissime anche a' dì nostri, e istituirono infinito numero di scolari accorsi da tutta Europa, i quali, riportando la nuova e ben trattata scienza nei loro paesi, poterono ivi diffonderla per via di sentenze, di scritti e di orale insegnamento nelle scuole modellate su quella di Bologna.”* (Friedrich von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, I, trad. Emanuele Bollati, 1854)

Rinascenza giuridica medievale

Topos e problema di storia giuridica

All'inizio del nuovo millennio si manifestano anche nel diritto profonde trasformazioni. Identifichiamo in particolare due fenomeni, distinti ma strettamente connessi:

- la riscoperta del Digesto;
- lo sviluppo di una sostenuta tradizione intellettuale intorno al diritto romano giustiniano.

Rinascenza giuridica medievale

La riscoperta del Digesto



Nell'XI secolo si manifestano qui e lì segni di riemersione del Digesto. Questi fenomeni si collegano a diversi centri di attività giuridica, tra i quali ricordiamo:

- Roma (1080 c.)
- Marturi (1076)
- Ravenna?
- Pavia (1020-1080)

Rinascenza giuridica medievale

La riscoperta del Digesto

Digesta *Berlin 269*

Paris lat. 4450

Vat. lat. 1406

~~M. Cassino 49~~

Berlin 273

CHAPTER ONE

Table 3: Corrected datings of manuscripts known in the nineteenth century

	IX	IX/X	X	X/XI	XI	XI/XII	XII
Institutiones	<i>Berlin 269</i> <i>Leip. 3493/3494</i>				Turin D.III.13 *M. Cassino Comp.	Bamb. Jur. 2	Paris 4421 Cologne 328
Codex	<i>Leip. 3493/3494</i>				†Pistoia 106 †Paris 4516 <i>Vercelli 122</i>	Berlin 273 †Darmst. 2000	M. Cassino 49
Digesta	<i>Berlin 269</i>				Vat. lat. 1406 Paris lat. 4450 (XI ex.)	<i>Berlin 273</i>	
<i>Excerpt</i>	*Fragment	†Epitome Codicis					

Radding and Ciaralli, 2006, tabs. (moodle)

Rinascenza giuridica medievale

Roma



- La *Collectio Britannica* (1080 c.) contiene 93 *excerpta* del Digesto, in particolare del *Vetus*. Che gli estratti derivino da una lettura accurata di un manoscritto integro del Digesto parrebbe provato dal fatto che le citazioni sono precise e seguono un ritmo equilibrato. I passi sono estratti con regolarità come a voler offrire una rappresentazione “significativa e non casuale” del testo.

Rinascenza giuridica medievale

Marturi [Poggibonsi]



- Nel 1076, a Marturi (oggi Poggibonsi), si fa applicazione di un principio di Ulpiano espresso in D. 4.6.26 pr.
- Il monastero di San Michele agisce per la restituzione di beni di cui si riteneva essere stato spogliato. Si oppone che l'azione è prescritta (40 anni). Ma la regola ulpiana prevede che il pretore possa concedere la *restitutio in integrum* anche decorso il termine prescrizione a coloro che siano stati impediti di agire con la forza.

Rinascenza giuridica medievale

Pavia (Regno Italico)



- Abbiamo notizia di una scuola professionale dedicata alla **formazione di giudici** (XI sec.)
- La scuola si trovava probabilmente a Pavia, capitale e sede di un *sacrum palatium* a cui sembrerebbero aver afferito molti *iudices*.
- Vi si studia il diritto vigente: *Liber Papiensis* e *Lex Longobarda*.

Rinascenza giuridica medievale

Pavia (Regno Italico)



Si riscontra lungo tutto l'XI secolo un'attività di elaborazione sui testi di diritto franco-longobardo. Ricordiamo in ordine cronologico:

- [Quaestiones ac monita](#) (1020-1030 c.)
- [Cartularium langobardicum](#) (IX-XI?)
- [Placiti forma glossata](#) (inizio XI sec.)
- [Expositio ad librum papiensem](#) (1070 c.)
- [Recensio Walcausina](#) (1070 c.)

Rinascenza giuridica medievale

Expositio ad librum papiensem

Si tratta di commento tecnico a tutto il *Liber Papiensis* (annotazioni a margine di ciascun capitolo). Il testo, datato intorno al 1070, non è però aggiornato. Laddove il *Liber Papiensis* arriva al 1054, il commento si ferma invece al 1019.

- Esiste una “scuola”: l'*expositor* menziona diverse generazioni di studiosi (*antiquissimi, antiqui e moderni*).
- il diritto romano, applicato in sede interpretativa, viene definito come *lex generalis omnium*. nota bene: Francesco Calasso aveva creduto di vedere in questa formula il segno una rivoluzione teorica profondissima. Ma come abbiamo visto la *generalitas* della norma romana non è mai venuta meno nei secoli altomedievali
- I maestri pavesi citano *Institutiones, Codex, Novellae* (Epitome Iuliani) e diverse allegazioni del *Digestum* (vedi [Diurni, L'Expositio ad Librum papiensem e la scienza giuridica preirneriana, App. VI, 220-272 e App. VII, 273-277. Roma 1976](#))

Rinascenza giuridica medievale

Expositio ad librum papiensem

L'*Expositio* non è la sola manifestazione romanistica del suo tempo, soprattutto in contesto longobardo. Si ricordano:

- *glossa torinese, glossa di Poppi* (Istituzioni), *glossa di Casamari, Glossa coloniensis* (che Fitting attribuiva a Walcausa).
- insegnamenti romanistici di area ecclesiastica: *Pepo legis doctor?* Cfr. *Exceptiones legum Romanarum Petri* (Francia, XII sec.) e *Brachylogus iuris civilis* (Francia, XI-XII secc.)

Ma soprattutto

- *Recensio Walcausina*, che Charles Radding data al 1070 c. [v. Radding, 2024a \(ed. Recensio Walcausina\); Id., 2024b](#)

Rinascenza giuridica medievale

Recensio Walcausina

Testo notevolissimo. Ricordiamo alcuni dati:

- Nella *Walcausina*, si rileva uno sforzo consapevole di emendare il testo del *Liber Papiensis* per adeguarlo alla prassi giuridica e all'uso del latino.
- Oltre a standardizzare il testo del *Liber*, l'opera mette in relazione tra loro leggi riguardanti le stesse questioni, con spiegazioni dettagliate delle modifiche eventualmente occorse.
- Vi si trovano centinaia di dialoghi in forma diretta che illustrano come determinate leggi potessero essere invocate in giudizio (cfr. *Placiti forma glossata*).
- [160 distinctiones in forma diagrammatica](#)

In linea generale, la *Walcausina* testimonia di un'avanzata conoscenza del diritto romano a Pavia. Vi si fa menzione di tutte le componenti del *Corpus Iuris Civilis*.

Rinascenza giuridica medievale

Osservazioni conclusive

Scriva Charles Radding:

“For historians, one of the principal problems in studying the cultural history of the eleventh century is that it is too often approached not from the tenth century, to see what is new, but from the twelfth in a search for the first signs of what we know will be important in the later period. And this is nowhere truer than in legal history, as is evident in the preoccupation with the Digest that dominated most of the twentieth century and that still continues today.” (Radding, 2024b, 69)

Lettura un po' ingenerosa, ma ricca di spunti.